四川中顺亚建筑工程有限公司“1·21”一般车辆伤害事故调查报告

2024年1月21日17时许，四川中顺亚建筑工程有限公司在仙海区沉抗镇天生桥村5组地方道路建设工地施工过程中，发生一起装载机伤害事故，造成1人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规相关规定，绵阳市人民政府授权成立了由市应急管理局牵头，市交通运输局、市公安局、市总工会、仙海区等单位有关人员组成的事故调查组，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况。四川中顺亚建筑工程有限公司（以下简称中顺亚公司），成立于2021年5月13日，公司类型：有限

责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91511381MA64P0DM0K，法定代表人：杜川，企业注册资本壹仟万人民币。住所：四川省南充市阆中市保宁办事处滨江路56号（保宁镇滨江路）。经营范围，许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；文物保护工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；建筑智能化系统设计。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；地质灾害治理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；土地整治服务；企业管理咨询；企业管理；机械设备租赁。公司具有相应的建筑企业资质和安全生产许可证。

（二）工程项目基本情况。2023年10月25日，中顺亚公司与中铁二十三局集团第二工程有限公司（以下简称第二工程公司）签订《绵阳市仙海区天生桥5组地方道路工程施工总承包合同》，中顺亚公司法定代表人杜川为项目负责人。工程内容及规模：地方道路长1.3千米，包括涵洞5座，路基挖方1.19万方、填方1.67万方，路基附属1192方。工程承包范围：路基挖方、路基填筑、边沟、排水沟、喷播植草护坡、钢筋混凝土盖板涵、钢筋混凝土圆管涵等相关建设。合同工期，计划开工日期：2023年10月30日（以实际开工日期为准），计划竣工日期：2024年4月30日，工期总日历天数：184天。签约合同价为：暂定合同金额人民币464.62万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

中顺亚公司于2024年1月5日进场开工。因阴雨寒潮天气影响，中顺亚公司执行四川省公路院工程监理有限公司（该项目监理单位）下达的停工指令（停工时间：2024年1月20日7时至22日7时）。21日16时20分许，工地雨停后，班组长芦振未向中顺亚公司项目部报告，擅自安排本班组3名工友前往工地涵洞拆卸模板及支撑管件，计划用于天生桥村5组一处水沟支模（事发前几日，该组社长马金明向芦振提说过想借用一些模板及支撑管件，用于村社水沟支模），工作安排后，芦振（非装载机驾驶员、不熟悉装载机驾驶及操作技能）便到距离工地涵洞约300米处驾驶装载机（装载机钥匙平时就放在装载机上）到拆卸工地装运拆下来的材料，在去驾驶装载机的路上，遇见在工地旁鱼塘钓鱼的工友周文柏，周文柏主动要求去帮忙干活，芦振把装载机开到工地涵洞时，3名工友已拆卸完涵洞模板及支撑管件并离开了工地，周文柏此时已到达现场。随后，芦振和周文柏先是把涵洞靠近鱼塘一端拆下来的材料装到装载机铲斗里，尔后又将装载机开到涵洞另一端旁停下（装载机在涵洞旁两次停下装模板及管件均未熄火；此时，铲斗正对涵洞，铲斗下沿离地面约70公分高，铲斗前边沿距离涵洞约1.5米），芦振便下车准备和周文柏一起拾捡材料。刚下车走了几步，回头一看装载机溜车了，芦振便立即向正对装载机铲斗前沿与靠近涵洞一侧空隙处拾捡材料的周文柏呼喊迅速避让离开，并跑上装载机，慌乱中踩了油门和刹车。此时，装载机前轮胎已经溜滑下靠近涵洞一侧的沟槽

中，铲斗正对涵洞盖板平推过去。周文柏被铲斗平推压在涵洞盖板上，装载机前轮被卡沟槽里。芦振便下车拉拽周文柏，但周文柏被压在铲斗下无法动弹。芦振立即拨打电话叫工友来帮忙，工友赶到现场后紧急施救，仍无法救出。17 时左右，芦振向中顺亚公司项目部管理人员姜志刚电话报告事发情况，姜志刚随即向中顺亚公司法定代表人杜川报告，杜川立即拨打 120 急救电话，并向第二工程公司项目部安全总监金宝石电话报告。17 时 30 分左右，杜川、姜志刚、金宝石相继赶到事故现场开展救援，周文柏被救出后，经 120 医生现场救治后转运至绵阳市第三人民医院进行抢救。



图 1　事故现场照片



图 2　涉事故装载机照片

（二）应急救援处置情况。事故发生后，中顺亚公司、第二工程公司及监理单位有关负责人迅速赶到事故现场，组织吊车吊起卡在沟槽里的装载机，将伤者周文柏救出，经 120 医生现场救治后，转运至绵阳市第三人民医院救治。接到事故报告后，市应急管理局、市交通运输局以及仙海区管委会、区社会事务服务中心、区住建局等单位领导及有关人员均赶到现场了解情况，并要求中顺亚公司停止施工作业，全面开展隐患排查和警示教育，督促指导中顺亚公司全力做好伤者家属安抚和善后救治相关事宜。

（三）事故善后情况。伤者周文柏经绵阳市第三人民医院救治无效，于 2024 年 1 月 21 日 18 时 25 分死亡。中顺亚公司在全力做好死者家属安抚工作的同时，积极与死者家属沟通善后赔偿

事宜，并于1月22日签定了赔偿协议，取得了死者家属的谅解，24日周文柏遗体火化。

（四）应急救援评估。经综合评估，事故现场应急救援处置及时，善后工作及时有序有效开展，没有引起不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡，死者：周文柏，男，49岁，三台县永明镇人。据绵阳市第三人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为：“头面部毁损伤”。据统计，该起事故造成直接经济损失约人民币130万元。

四、事故发生的原因和事故性质认定

（一）直接原因。中顺亚公司施工班组长芦振，非装载机驾驶操作人员，不熟悉装载机驾驶操作安全技能，违规驾驶操作装载机转运涵洞模板及管件，因操作不当，导致工友周文柏受到装载机铲斗伤害并致其死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。中顺亚公司安全生产主体责任不落实，未结合施工项目实际编制项目安全教育培训计划、未明确项目所属班组长及重点岗位员工安全生产工作职责，未对员工有效开展项目安全管理制度、岗位安全生产工作职责及相应操作规程的安全教育培训，导致项目员工岗位安全生产工作职责不清，遵章守纪意识不强，在工地停工期间，班组长芦振擅自组织人员到工地作业、且违规驾驶操作装载机导致事故发生；未有效实施安全技术交底；安全检查（巡查）流于形式（提供的2024年1月1日至20日的《领导带班巡查记录》及《施工安全日志》均未发现安

全隐患），未发现装载机停用时装载机钥匙长期放在驾驶室的潜在风险隐患，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质认定。经事故调查组认定：中顺亚公司“1·21”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、调查发现的其他问题

虽然事发时该项目开工建设时间不长且处于停工状态，但调查中仍发现仙海区住建局落实市、区关于明显强降温天气过程安全防范工作提示要求不到位，未有效组织对辖区道路建设工程落实安全防范工作情况开展监督检查。

六、事故责任认定及处理意见

根据安全生产相关法律法规规定，调查组对事故责任单位及责任人员提出如下处理建议：

（一）对责任单位的处理意见。

中顺亚公司，未结合施工项目实际编制项目安全教育培训计划、未明确项目所属班组长及重点岗位员工安全生产工作职责，未对员工有效开展项目安全管理制度、岗位安全生产工作职责及相应操作规程的安全教育培训；未有效实施安全技术交底；安全风险辨识不到位，未发现装载机停用时装载机钥匙长期放在驾驶室的潜在安全风险隐患。对事故发生负有主要责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

仙海区住建局，落实市、区关于明显强降温天气过程安全防范工作提示要求不到位，未有效组织对辖区道路建设工程落实安全防范工作情况开展监督检查，建议仙海区住建局向仙海区管委

会作深刻检查，市交通运输局约谈仙海区住建局。

（二）对相关责任人员的处理意见。

1.芦振，项目施工班组长，安全规章意识淡薄，在工地停工的情况下擅自组织班组员工到工地拆卸涵洞模板、支撑管件和转运；非装载机驾驶操作人员、不熟悉装载机驾驶操作安全技能，违规驾驶操作装载机，因操作不当，造成事故发生。对事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法处理。

2.姜志刚，项目现场安全管理人员，对现场停用的工程机械车辆钥匙未实施集中有效的管理，对停工期间工地巡查管控不到位。对事故发生负有直接管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

3.赵正刚，项目安全负责人，未制定项目所属班组长及重点岗位员工安全生产工作职责、未制定项目安全教育培训计划，未对员工有效开展项目安全管理制度、岗位安全生产工作职责及相应操作规程的安全教育培训；安全生产监督检查不力，未检查发现装载机停用时装载机钥匙长期放在驾驶室的潜在风险隐患。对事故发生负有重要管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

4.杜川，中顺亚公司法定代表人（同为项目负责人），未组织制定项目所属班组长及重点岗位员工安全生产工作职责、未组织制定项目安全教育培训计划；未有效督促检查项目安全负责人对员工开展项目安全管理制度、岗位安全生产工作职责及相应操作规程安全教育培训的效果；安全生产监督检查不力，未检查发

现装载机停用时装载机钥匙长期放在驾驶室的潜在风险隐患。对事故发生负有主要领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业主体责任，加强施工人员安全管理。中顺亚公司要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合项目安全管理及施工实际，进一步建立健全项目工程机械设备安全管理制度及操作规程、细化明确项目所属班组长及重点岗位员工安全生产工作职责，编制项目安全生产教育培训计划，严格落实项目员工安全管理制度、岗位安全生产工作职责、操作规程等的安全教育培训，提升员工安全生产综合素质及安全管理规章意识；全面开展风险辨识管控及隐患排查整治，加强施工现场及员工住地安全检查巡查，从严落实安全技术交底要求，严格施工用工程机械及车辆管理。第二工程公司及项目监理单位要进一步加强对中顺亚公司承包工程项目施工的安全监督管理，督促该公司及项目部健全完善施工安全管理规章制度、岗位安全生产工作职责及操作规程，严格落实安全风险辨识管控及隐患排查整治责任，强化项目员工安全教育培训及施工全过程安全管理。

（二）严格落实“三管三必须”，加强行业领域安全监管。市交通运输局、仙海区住建局作为交通运输建设行业监管部门，要充分认清交通运输建设领域安全生产严峻形势，引以为戒、举

一反三，将该起事故全覆盖通报警示我市交通运输建设施工单位，全面梳理自查本行业领域安全生产工作中的薄弱环节，加强风险分析研判，切实提出加强和改进行业监管的针对性措施，切实压紧压实企业主体责任，督促企业把责任落实到最小工作单元。要进一步督促交通运输建设工程施工单位加强风险隐患排查整治，提升发现问题的强烈意愿和能力水平，对突出风险隐患，要第一时间采取果断措施，做到铁面检查、铁腕执法、铁拳除患。

（三）严格落实属地管理职责，牢牢守住安全生产底线。仙海区管委会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，坚持人民至上、生命至上，深刻吸取事故教训，并以此为契机，进一步加强辖区道路及水上交通、建筑施工、城镇燃气、城乡消防等重点行业领域安全监管，牢牢守住安全生产红线底线。要进一步强化“隐患即事故”理念，统筹部署、强力推进安全生产治本攻坚三年行动工作，力争通过治本攻坚“九大行动”的有效落实，固化形成安全生产监管和公共安全治理的长效机制，全力保障人民群众生命财产安全。

四川中顺亚建筑工程有限公司“1·21”
一般车辆伤害事故调查组

2024年3月21日